

특정감사

감 사 보 고 서

- 화훼사업센터 계산서 발급실태 감사 -

2022. 9.

 한국농수산물유통공사
감 사 실

【일련번호 : 1】

감사결과 처분요구

주의·경고

제 목 □□□□□□□ 계산서 전자 발급 의무 미이행

수 감 부 서 □□□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□□

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□□ □□□□□ 및 □□□□□는 화훼 생산 농민에게는 안정적인 판로를 제공하고 소비자에게 질 높은 꽃을 합리적으로 제공하고자 절화 및 분화 경매 업무를 수행하고 있으며, 업무 추진과정에서 발생하는 경매수수료, 낙찰금액 등에 대하여 법인세법 및 부가가치세법에 따라 계산서를 발행하고 있다.

[표 1] □□□□□□□ 계산서 및 세금계산서 발급 절차

□ 계산서 교부방법 및 시기(절화, 난, 관엽, 춘란 경매 등)

○ 경매수수료에 대한 계산서 교부(일반농가, 공동출하단체)

- 시기 : 월 1회 / 발행자 : 업무 관련 담당자

- □□□□□ 전자계산서 발급시스템 등록 및 □□□□□ 전자계산서 발급

· 농가의 요청에 따라 종이계산서, 출하실적확인서를 e-mail, 문자(사진), 팩스 등으로 교부

○ 낙찰대금에 대한 계산서 교부(중도매인)

- 시기 : 월 1회 / 발행자 : 업무 관련 담당자

- 거래내역 확인서 및 비전자 계산서를 출력물 형태로 e-mail, 문자, 팩스로 교부(2021년 4월 이전)

* 2021년 4월 □□□□□ 세무조사 이후 □□□□□ 전자계산서 발급시스템 이용 전자계산서 발급

2. 관계 사업지침 및 판단기준

「법인세법」 제121조(계산서의 작성·발급 등) 제1항에 따르면 법인이 재화나 용역을 공급하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 계산서나 영수증을 작성하여

공급받는 자에게 발급하여야 하며, 이 경우 계산서는 대통령령으로 정하는 전자적 방법으로 작성한 계산서(이하 전자계산서라 한다)를 발급하여야 한다고 정하고 있다.

그리고 동조 제2항에는 부가가치세법에 따라 부가가치세가 면제되는 농산물 축산물 수산물과 임산물의 위탁판매 또는 대리인에 의한 판매의 경우에는 수탁자나 대리인이 재화를 공급한 것으로 보아 계산서 등을 작성하여 그 재화를 공급받는 자에게 발급하여야 한다고 정하고 있다.

따라서 ■■■■■■는 공사의 수익으로 인식되는 경매 수수료뿐만 아니라 경매를 통해 위탁 판매한 물품에 대해서도 전자계산서를 발급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

■■■■■■■에서는 2015년 7월 경매관리시스템의 “계산서 양식 인쇄/FAX 발송” 메뉴를 개선하여 “전자계산서 Excel 파일 생성” 메뉴를 만들어 임대료, 거래 수수료, 중도매인 거래대금 등에 대한 계산서 전자 발급이 가능하도록 조치하였다.

그런데 ■■■■ 및 ■■■■ 계산서 발급담당자는 거래수수료에 대해서는 전자계산서를 발급하였으나, 중도매인에게 발행하는 거래금액에 대한 계산서는 공사 매출에 포함되지 않고 출하농가 및 단체를 대신하여 공사가 발행한다는 사유로 2021년 ■■■ 세무조사 이전까지 계산서 전자 발급 의무 대상으로 인지하지 못하여 2021년도 4월분까지 계산서를 전자적 방식이 아닌 수기로 발급해 팩스 등으로 중도매인 등에게 교부하였다.

그 결과 2021년 ■■■ 세무조사 시 계산서 전자 발급 의무 미이행 관련 지적을 받는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 ■■■■ 및 ■■■■는 관련 세법에 따라 전자계산서 발급업무를 성실히 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□장은

- ① 관련자 ☒☒☒ 부장, ■■■ 본부장, □□□ 부장, ——— 처장, □□□ 부장, ▲▲ 부장에 대하여 “주의” 처분하여 주시기 바랍니다.
- ② 관련자 ▲▲▲ 주임, △△△ 과장에 대해서 “경고” 처분하여 주시기 바랍니다.

【일련번호 : 2】

감사결과 처분요구

주의·경고

제 목 ☐☐☐☐☐☐ 세무 관리 업무 불철저

수 감 부 서 ☐☐☐☐☐☐

조 치 부 서 ☐☐☐☐☐

내 용

1. 업무 개요

☐☐☐☐☐☐는 화훼산업 육성을 위하여 화훼 경매 및 꽃 생활화 운동 등 소비 촉진 사업과 온라인 경매 등 산지 유통시스템 구축을 위하여 노력하고 있으며, 업무 추진과정에서 발생하는 경매수수료, 임대료, 관리비, 낙찰금액 등에 대하여 법인세법 및 부가가치세법에 따라 세금계산서 및 계산서를 발행하고 관련 세액을 매 분기별 관할 세무서에 신고하고 있다.

【표 1】 ☐☐☐☐☐☐ 계산서 및 세금계산서 발급 절차

☐ 세금계산서 교부방법 및 시기(임대료, 관리비, 주차, 전시설 등)

- 임대료 고지서 교부 시 세금계산서, 계산서 발행(임대료 매월10일, 관리비 매월20일)
- 주차료 세금계산서 수시, 전시설 세금계산서 수시
 - 시기 : 임대료, 관리비(월 1회), 주차료, 전시설 거래 발생 시 발급
 - 발행자 : 업무관련 담당자 / ☒☒☒ 전자계산서 발급
 - * 세금계산서(가스, 전기료 등), 계산서(상하수도, 오물 등)

☐ 계산서 교부방법 및 시기(절화, 난, 관엽, 춘란 경매 등)

- 경매수수료에 대한 계산서 교부(일반농가, 공동출하단체)
 - 시기 : 월 1회 / 발행자 : 업무 관련 담당자
 - ☒☒☒ 전자계산서 발급시스템 등록 및 ☒☒☒ 전자계산서 발급
- 농가의 요청에 따라 종이계산서, 출하실적확인서를 e-mail, 문자(사진), 팩스 등으로 교부
- 낙찰대금에 대한 계산서 교부(중도매인)
 - 시기 : 월 1회 / 발행자 : 업무 관련 담당자
 - 거래내역 확인서 및 비전자 계산서를 출력물 형태로 e-mail, 문자, 팩스로 교부(2021년 4월 이전)
 - * 2021년 4월 ☒☒☒ 세무조사 이후 ☒☒☒ 전자계산서 발급시스템 이용 전자계산서 발급

2. 관계 사업지침 및 판단기준

「직제규정」 제16조(업무분장)을 보면 본사, 사업소 및 지역본부, 해외지사의 업무분장은 시행세칙으로 정한다고 명기하고 있으며, 「직제규정 시행세칙」 별표1 “업무분장표”의 ■■■■■ ▶▶▶▶▶의 업무분장 내역을 보면 2. ■■■■■ 운영관리업무 중 회계, 출납, 정산 및 세무 업무를 담당하고 있다.

[표 2] ▶▶▶▶▶ 주요 업무 분장

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ■■■■■ 기본운영계획 수립 및 추진 2. ■■■■■ 운영관리 업무 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 일반서무 및 조달 / 회계, 출납, 정산 및 세무 / 예산의 편성 및 통제 / 입주자 모집관리 등 3. ■■■■■ 시설관리 업무 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 시설물 수선유지 및 공사관리 / 시설물방재안전관리 및 유지운동 / 용역업무 관리 4. ■■■■■ 홍보 5. 화훼산업육성지원 6. 화훼공판장 부지개발 및 시설현대화 추진 7. 화훼류 유통정보조사사업 운영 8. 센터 내 타 부서에 속하지 아니한 업무 |
|---|

따라서 ■■■■■의 회계 및 세무 업무를 총괄하는 ▶▶▶▶▶는 회계처리 기준 변경, 세법개정 등 주요 회계 및 세무 관련 제도 변경 시 이를 센터 내 부서들에게 안내해 세무 및 회계 관련 업무를 적정히 처리하도록 지원하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ▶▶▶▶▶ 회계 및 세무 담당자는 2016년 9월 전자계산서 발급 의무화에 대한 가산세 부과가 시행됨에 대하여 ☐☐☐에서 공지한 안내자료를 目目目와 冊冊冊 직원들에게 사내 메일을 통하여 전달하였고 두 차례 담당자 회의를 통하여 관련 내용을 전달 및 재공유하였으나, 중도매인에게 발행하는 거래금액에 대한 계산서는 공사 매출에 포함되지 않고 출하 농가 및 단체를 대신하여 공사가 발행하므로 전자계산서 발급 의무화 대상인지 인지하지 못해

중도매인 대상 거래금액 관련 계산서에 대한 전자발급 의무를 계산서 발급 담당자에게 명확하게 안내하지 않았다.

그 결과 ■■■■ 및 ■■■■에서 중도매인 대상 거래금액 관련 계산서를 전자가 아닌 수기로 발급하는 방식으로 처리하는 것을 사전에 개선하지 못해 2021년 ■■■■ 세무조사 시 계산서 전자 발급 의무 미이행 관련 지적을 받는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 ■■■■■■■■■▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶는 관련 세법에 따라 전자 계산서 발급 관련 현황을 지속적으로 모니터링하여, 계산서 발급 관련 부서에 세법 개정사항에 대해 명확하게 안내하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■■■■■■장은

- ① 관련자 ▶▶▶ 본부장, ◆◆◆ 처장, ◇◇◇ 처장, ◆◆◆ 부장, ●●● 처장, ◇◇◇ 부장, ①①① 부장에 대하여 “주의” 처분하여 주시기 바랍니다.
- ② 관련자 ○○○○ 과장에 대해서 “경고” 처분하여 주시기 바랍니다.